P U T U S A N

Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hengky Suryanto
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 44 Tahun/2 Desember 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Orde Baru Gg. Pelita 3 Km 12,5 Kel. Mulio Rejo Kec. Medan Sunggal
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Parkir

Terdakwa Hengky Suryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati., SH., MH., Christoper P. Lumban Gaol., SH., MHum., Simon Sihombing., SH., Ria Harapenta Tarigan., SH., Neny Widya Astuti., SH., Nadia Lubis., dan Siti Ayu Cibro., SH., Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hengky Suryanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I(satu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hengky Suryanto** berupa pidana Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika dalam bentuk bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetmina) dengan dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram ,
- 1 (satu) unit timbangan digital kecil,
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari plastic coklat
- 1 (satu) buah mangkok yang berisikan beberapa plastic klip kecil **agar dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa **Hengky Suryanto** membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Hengky Suryanto** pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Kelambir V Gang Pante Kelurahan, Kampung Lalang Kecamatan, Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Medan, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I(satu) dengan berat netto 1,35(satu koma tiga puluh lima) gram,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Saksi Aipda David Hendra E. Manullang dan Briptu Muhammad Fitrah Prabowo merupakan petugas Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi bahwa di Jalan Kelambir V Gang Pante Kelurahan, Kampung Lalang Kecamatan, Medan Sunggal Kota Medan sering dijadikan tempat tranSaksi jual berli Narkotika yang dilakukan oleh Terakwa, sehingga pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 16.20 Wib petugas polisi melakukan penindakan menggunakan Operasi Grebek Kampung Narkoba yang merupakan penindakan besar yang dilakukan Sat Res Narkoba Polrestabes Medan dan Tim Gabungan , lalu sekira pukul 17.00 Wib petugas Polisi melihat Terdakwa membuang barang bukti sehingga petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana petugas polisi menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket shabu shabu dengan berat bersih 1,35(satu koma tiga puluh lima) gram,, 1(satu) timbangan digital kecil, 1(satu) buah mancis, 1(satu) buah skop shabu yang terbuat dari plastik coklat beserta 1(satu) buah mangkok yang berisikan beberapa lastik klip kecil tepat bahwa Terdakwa berdiri diatas tanah dimana sebelumnya Terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan maksud akan Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1059/NNF/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Penata Husna Sari M Tanjung, S.Pd pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa **1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,35(satu koma tiga puluh lima) gram**

Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik **Hengky Suryanto** tersebut diatas adalah Barang bukti atas **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Hengky Suryanto** pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Kelambir V Gang Pante Kelurahan, Kampung Lalang Kecamatan, Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman dengan berat netto 1,35(satu koma tiga puluh lima) gram,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Saksi Aipda David Hendra E. Manullang dan Briptu Muhammad Fitrah Prabowo merupakan petugas Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi bahwa di Jalan Kelambir V Gang Pante Kelurahan, Kampung Lalang Kecamatan, Medan Sunggal Kota Medan sering dijadikan tempat tranSaksi jual berli Narkotika yang dilakukan oleh Terakwa, sehingga pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 16.20 Wib petugas polisi melakukan penindakan menggunakan Operasi Grebek Kampung Narkoba yang merupakan penindakan besar yang dilakukan Sat Res Narkoba Polrestabes Medan dan Tim Gabungan , lalu sekira pukul 17.00 Wib petugas Polisi melihat Terdakwa membuang barang bukti sehingga petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana petugas polisi menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket shabu shabu dengan berat bersih 1,35(satu koma tiga puluh lima) gram,, 1(satu) timbangan digital kecil, 1(satu) buah mancis, 1(satu) buah skop shabu yang terbuat dari plastik coklat beserta 1(satu) buah mangkok yang berisikan beberapa lastik klip kecil tepat bahwa Terdakwa berdiri diatas tanah dimana sebelumnya Terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan maksud akan Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1059/NNF/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Penata Husna Sari M Tanjung, S.Pd pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesimpulan bahwa barang bukti berupa **1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,35(satu koma tiga puluh lima) gram**

Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik **Hengky Suryanto** tersebut diatas adalah Barang bukti atas **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. David H.E Manullang, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadpa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul pukul 17.00 WIB di Jalan Kelambir V Gang Pante Kelurahan, Kampung Lalang Kecamatan, Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa 1(satu) paket shabu shabu dengan berat bersih 1,35(satu koma tiga puluh lima) gram, 1(satu) timbangan digital kecil, 1(satu) buah mancis, 1(satu) buah skop shabu yang terbuat dari plastik coklat beserta 1(satu) buah mangkok yang berisikan beberapa lastik klip kecil;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 16.20 Wib Saksi bersama rekan Saksi melakukan penindakan menggunakan Operasi Grebek Kampung Narkoba yang merupakan penindakan besar yang dilakukan Sat Res Narkoba Polrestabes Medan dan Tim Gabungan selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa membuang barang bukti sehingga Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana Saksi bersama rekan Saksi menemukan barang bukti berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1(satu) paket shabu shabu dengan berat bersih 1,35(satu koma tiga puluh lima) gram, 1(satu) timbangan digital kecil, 1(satu) buah mancis, 1(satu) buah skop shabu yang terbuat dari plastik coklat beserta 1(satu) buah mangkok yang berisikan beberapa plastik klip kecil tepat dibawah Terdakwa berdiri diatas tanah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya membeli shabu-shabu dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan maksud akan Terdakwa gunakan selanjutnya Terdkawa dibawa kekantor untuk proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi David H.E Manullang, SH, Muhammad Fitrah Prabowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadpa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul pukul 17.00 WIB di Jalan Kelambir V Gang Pante Kelurahan, Kampung Lalang Kecamatan, Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa 1(satu) paket shabu shabu dengan berat bersih 1,35(satu koma tiga puluh lima) gram, 1(satu) timbangan digital kecil, 1(satu) buah mancis, 1(satu) buah skop shabu yang terbuat dari plastik coklat beserta 1(satu) buah mangkok yang berisikan beberapa plastik klip kecil;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 16.20 Wib Saksi bersama rekan Saksi melakukan penindakan menggunakan Operasi Grebek Kampung Narkoba yang merupakan penindakan besar yang dilakukan Sat Res Narkoba Polrestabes Medan dan Tim Gabungan selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa membuang barang bukti sehingga Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana Saksi bersama rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket shabu shabu dengan berat bersih 1,35(satu koma tiga puluh lima) gram, 1(satu) timbangan digital kecil, 1(satu) buah mancis, 1(satu) buah skop shabu yang terbuat dari plastik coklat beserta 1(satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah mangkok yang berisikan beberapa plastik klip kecil tepat dibawah Terdakwa berdiri diatas tanah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya membeli shabu-shabu dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan maksud akan Terdakwa gunakan selanjutnya Terdkawa dibawa kekantor untuk proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul pukul 17.00 WIB di Jalan Kelambir V Gang Pante Kelurahan, Kampung Lalang Kecamatan, Medan Sunggal Kota Medan pada saat petugas polisi melakukan penindakan menggunakan Operasi Grebek Kampung Narkoba yang merupakan penindakan besar yang dilakukan Sat Res Narkoba Polrestabes Medan dan Tim Gabungan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa 1(satu) paket shabu shabu dengan berat bersih 1,35(satu koma tiga puluh lima) gram, 1(satu) timbangan digital kecil, 1(satu) buah mancis, 1(satu) buah skop shabu yang terbuat dari plastik coklat beserta 1(satu) buah mangkok yang berisikan beberapa plastik klip kecil;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 16.20 Wib petugas polisi melakukan penindakan menggunakan Operasi Grebek Kampung Narkoba yang merupakan penindakan besar yang dilakukan Sat Res Narkoba Polrestabes Medan dan Tim Gabungan selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib petugas Polisi melihat Terdakwa membuang barang bukti sehingga petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana petugas polisi menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket shabu shabu dengan berat bersih 1,35(satu koma tiga puluh lima) gram, 1(satu) timbangan digital kecil, 1(satu) buah mancis, 1(satu) buah skop shabu yang terbuat dari plastik coklat beserta 1(satu) buah mangkok yang berisikan beberapa lastik klip kecil tepat bahwa Terdakwa berdiri diatas tanah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya membeli shabu-shabu dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan maksud akan Terdakwa gunakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika dalam bentuk bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetmina) dengan dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram ;
- 1 (satu) unit timbangan digital kecil;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari plastic coklat dan
- 1 (satu) buah mangkok yang berisikan beberapa plastic klip kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1059/NNF/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Penata Husna Sari M Tanjung, S.Pd pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa **1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,35(satu koma tiga puluh lima) gram;.**

Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik **Hengky Suryanto** tersebut diatas adalah Barang bukti atas **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul pukul 17.00 WIB di Jalan Kelambir V Gang Pante Kelurahan, Kampung Lalang Kecamatan, Medan Sunggal Kota Medan pada saat petugas polisi melakukan penindakan menggunakan Operasi Grebek Kampung Narkoba yang merupakan penindakan besar yang dilakukan Sat Res Narkoba Polrestabes Medan dan Tim Gabungan dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa 1(satu) paket shabu shabu dengan berat bersih 1,35(satu koma tiga puluh lima) gram, 1(satu) timbangan digital kecil, 1(satu) buah mancis, 1(satu) buah skop shabu yang terbuat dari plastik coklat beserta 1(satu) buah mangkok yang berisikan beberapa lastik klip kecil;
- Bahwa barang bukti berupa 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram adalah milik Terdawa yang mana sebelumnya Terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1059/NNF/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Penata Husna Sari M Tanjung, S.Pd pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa **1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,35(satu koma tiga puluh lima) gram** Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik **Hengky Suryanto** tersebut diatas adalah Barang bukti atas **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, dimana pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigenrecht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata **"tanpa hak atau melawan hukum"** harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan "telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut ;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 7)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan *(eks Pasal 8 Ayat 1)*;
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan *(eks Pasal 8 Ayat 2)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 12 Ayat 1)*;

- Bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri *(eks Pasal 13 Ayat 1)*;
- Bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 35)* ;
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri*(eks Pasal 36 Ayat 1)*;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah *(eks Pasal 38)*;
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini *(eks Pasal 39 Ayat 1)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 41)*;
- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
  - apotek;
  - rumah sakit;
  - pusat kesehatan masyarakat;
  - balai pengobatan; dan
  - dokter *(eks Pasal 43 Ayat 1)* ;
- Bahwa Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
  a. rumah sakit;
  b. pusat kesehatan masyarakat;
  c. apotek lainnya;
  d. balai pengobatan;
  e. dokter; dan
  f. pasien *(eks Pasal 43 Ayat 2)* ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter *(eks Pasal 43 Ayat 3)* ;
- Bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
    a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
    b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
    c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek *(eks Pasal 43 Ayat 4)*;
- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek *(eks Pasal 43 Ayat 5)* ;
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 1)* ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri *(eks Pasal 53 Ayat 2)* ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 3)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan normative tersebut di atas, maka secara yuridis Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah terbatas dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi David H.E Manullang, SH., dan Saksi Muhammad Fitrah Prabowo dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul pukul 17.00 WIB di Jalan Kelambir V Gang Pante Kelurahan, Kampung Lalang Kecamatan, Medan Sunggal Kota Medan pada saat petugas polisi melakukan penindakan menggunakan Operasi Grebek Kampung Narkoba yang merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penindakan besar yang dilakukan Sat Res Narkoba Polrestabes Medan dan Tim Gabungan dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa 1(satu) paket shabu shabu dengan berat bersih 1,35(satu koma tiga puluh lima) gram, 1(satu) timbangan digital kecil, 1(satu) buah mancis, 1(satu) buah skop shabu yang terbuat dari plastik coklat beserta 1(satu) buah mangkok yang berisikan beberapa lastik klip kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Kristal Putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari membeli shabu-shabu dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memperoleh izin apapun dalam peredaran Narkotika a quo, sehingga dalam perbuatannya Terdakwa harus dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dengan terbuktinya sub unsur tanpa hak maka terhadap unsur lainnya dalam unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad.2.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan dari beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan a quo, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi David H.E Manullang, SH., dan Saksi Muhammad Fitrah Prabowo dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul pukul 17.00 WIB di Jalan Kelambir V Gang Pante Kelurahan, Kampung Lalang Kecamatan, Medan Sunggal Kota Medan pada saat petugas polisi melakukan penindakan menggunakan Operasi Grebek Kampung Narkoba yang merupakan penindakan besar yang dilakukan Sat Res Narkoba Polrestabes Medan dan Tim Gabungan dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa 1(satu) paket shabu shabu dengan berat bersih 1,35(satu koma tiga puluh lima) gram, 1(satu) timbangan digital kecil, 1(satu) buah mancis, 1(satu) buah skop shabu yang terbuat dari plastik coklat beserta 1(satu) buah mangkok yang berisikan beberapa lastik klip kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Kristal Putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari membeli shabu-shabu dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi David H.E Manullang, SH., dan Saksi Muhammad Fitrah Prabowo pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 16.20 Wib petugas polisi melakukan penindakan menggunakan Operasi Grebek Kampung Narkoba yang merupakan penindakan besar yang dilakukan Sat Res Narkoba Polrestabes Medan dan Tim Gabungan selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib petugas Polisi melihat Terdakwa membuang barang bukti sehingga petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana petugas polisi menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket shabu shabu dengan berat bersih 1,35(satu koma tiga puluh lima) gram, 1(satu) timbangan digital kecil, 1(satu) buah mancis, 1(satu) buah skop shabu yang terbuat dari plastik coklat beserta 1(satu) buah mangkok yang berisikan beberapa lastik klip kecil tepat bahwa Terdakwa berdiri diatas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta tersebut di atas, maka terlepas terhadap fakta bahwa Kristal putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Shabu a quo adalah termasuk Narkotika ataupun tidak, namun sepanjang terhadap materi perbuatan Terdakwa dipandang telah memenuhi sub unsur membeli dan dengan terbuktinya sub unsur tersebut maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika Golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I penggunaannya diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul pukul 17.00 WIB di Jalan Kelambir V Gang Pante Kelurahan, Kampung Lalang Kecamatan, Medan Sunggal Kota Medan telah terbukti membeli 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram Kristal Putih yang disebut dengan istilah shabu dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Kristal Putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Shabu tersebut di atas, selanjutnya telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1059/NNF/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Penata Husna Sari M Tanjung, S.Pd pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa **1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,35(satu koma tiga puluh lima) gram** Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik **Hengky Suryanto** tersebut diatas adalah Barang bukti atas **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka terhadap unsur Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara *feitelijke* Terdakwa tidak dalam kondisi rehabilitasi medis atau keadaan lain yang dapat menunjukkan keabsahan kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I a quo;

Menimbang, bahwa berdarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka sepanjang terhadap perbuatan Membeli Narkotika Golongan I yang telah dilakukan Terdakwa dalam casus in concreto dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinhatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika dalam bentuk bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetmina) dengan dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram , 1 (satu) unit timbangan digital kecil, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah mancis, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari plastic coklat ,1 (satu) buah mangkok yang berisikan beberapa plastic klip kecil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya terkait pemusnahan Narkotika sejak ditemukan, sedangkan secara normative Narkotika Golongan I dilarang untuk keperluan lain selain untuk penimbangan tekhnologi (dalam jumlah terbatas), maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hengky Suryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika dalam bentuk bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetmina) dengan dengan berat bersih 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital kecil;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari plastic coklat; dan
- 1 (satu) buah mangkok yang berisikan beberapa plastic klip kecil;

Dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fauzi, S.H., M.H., dan Lucas Sahabat Duha., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Fauzi, S.H., M.H.,	M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.
Lucas Sahabat Duha., SH., MH.,	

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)